



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
I. Marco constitucional español y Unión Europea

Tema 2. La Constitución Española de 1978 (II). El Poder Judicial. La justicia en la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal. El Tribunal Constitucional. Naturaleza, organización y atribuciones.

AUTOR: Jesús Manuel Cabello Hidalgo
REVISOR: Ángel Sánchez Acedo

Creación: noviembre 2020
Actualización

ÍNDICE

1	LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (II). EL PODER JUDICIAL	2
1.1	CARACTERÍSTICAS	2
1.2	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	3
1.3	ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL	3
2	LA JUSTICIA EN LA CONSTITUCIÓN.....	4
3	EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	6
3.1	FUNCIONES.....	7
3.2	ORGANIZACIÓN.....	7
3.3	PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	7
4	EL MINISTERIO FISCAL	10
5	EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....	14
5.1	NATURALEZA	14
5.2	ORGANIZACIÓN	14
5.3	ATRIBUCIONES	15
5.4	LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.....	16
5.5	TUTELA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16
6	NORMATIVA TIC EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	17
6.1	EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	18
6.2	ESQUEMA JUDICIAL INTEROPERABLE Y SEGURIDAD (EJIS).....	18
6.3	INSIDE	20
6.4	LA OFICINA JUDICIAL.	20
6.5	SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL.....	21
6.6	LEXNET.....	21
6.7	LOS PLANES DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA.	23
6.7.1	Plan de Acción de la Justicia 2012 – 2015	23
6.7.2	Plan 2015 para aceleración de la justicia en entornos Digitales	23
6.7.3	Plan de Justicia 2030	25
6.8	PORTAL E- JUSTICE DE LA UNIÓN EUROPEA.	25
7	RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	27
8	GLOSARIO.....	31
9	TEST	32
9.1	PREGUNTAS DE TEST	32
9.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	35
10	BIBLIOGRAFÍA.....	36
10.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	36
10.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	36

1 La Constitución Española de 1978 (II). El Poder Judicial

Este segundo tema se encuentra dentro de los dedicados a la Constitución española. En concreto este es el dedicado al Poder Judicial. A lo largo de este tema se verán los aspectos fundamentales sobre el Poder Judicial en la Constitución Española: Principios de actuación, organismos, su constitución, naturaleza ...etc. Además, se exponen los principales planes de modernización tecnológica que se han desarrollado en la Administración de Justicia.

Como se aborda en el Tema 1, la Constitución Española estructura los pilares de funcionamiento del Estado y por tanto de los tres poderes clásicos que articulan los mismos:

- El poder Legislativo: Título III de la CE “Las Cortes Generales”.
- El poder Ejecutivo: Título IV de la CE “Del Gobierno”.
- El poder Judicial en el Título VI.

En primer lugar, se debe subrayar que, a diferencia de resto de títulos de la Constitución dedicados a los otros dos poderes del Estado (poder Legislativo y Poder Ejecutivo) el único poder al que la Constitución de 1978 nombra explícitamente como poder del Estado es el Judicial.

1.1 Características

El Poder Judicial es el conjunto de órganos que conforme a las Constitución y las leyes tienen atribuida la función jurisdiccional.

Se pueden resumir las características del poder Judicial de la siguiente manera:

- **Composición diferenciada respecto a otros poderes del Estado.** Si bien en el caso del poder Legislativo y del poder Ejecutivo estas funciones se atribuyen a un único órgano (aunque sea de carácter compuesto), en el caso del poder Judicial esto es difuso, en tanto que emana de cada uno de los órganos judiciales del Estado como ejercicio de la función jurisdiccional. Este hecho implica que, existe una diversidad de órganos particularmente complejos.
- Una segunda característica es la “Función Jurisdiccional” (art. 117), función que la Constitución otorga a Jueces y Magistrados: Esta función se entiende por “**juzgar y hacer ejecutar lo juzgado**”. Dicho de otra manera, permite la resolución de los conflictos sociales e intersubjetivos. Para llevar a cabo lo anterior, ejercerá su potestad de control de la legalidad y la complementación del ordenamiento jurídico mediante la jurisprudencia.

1.2 La Administración de Justicia

Tal como se recoge en el artículo 117 “1. *La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley*”

Es exclusivamente a dichos Jueces y Magistrados quien corresponde el ejercicio de la potestad Jurisdiccional.

Artículo 117

1. *La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.*

2. *Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.*

3. *El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.*

4. *Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.*

5. *El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.*

6. *Se prohíben los Tribunales de excepción.*

1.3 Organización del Poder Judicial

Tal como se establece en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas, sobre los que ejercen potestad jurisdiccional Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. Sobre todo, el territorio nacional ejerce potestad jurisdiccional la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El tribunal Supremo viene regulado en el artículo 123 de la CE.

Artículo 123

1. *El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.*

2. *El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.*

2 La Justicia en la Constitución

El artículo 117 de la CE da inicio al Título donde se definen los cuatro principios básicos que regulan la actuación de los Jueces y Magistrados. A continuación, se exponen los mismos, así como otros principios de interés.

- **Principio de independencia de Jueces y Magistrados** en el ejercicio de la Potestad jurisdiccional proclamada en el artículo 117.1 de la CE.
- **Principio de inamovilidad**, consagrado en el artículo 117 de la CE *“los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladado ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley”*.
- **Principio de responsabilidad**, proclamado en el artículo 117.1 de la CE. Debe diferenciarse, en todo caso, entre la responsabilidad personal en que puede incurrir un juez o magistrado (sea penal o disciplinaria) por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, de la responsabilidad subsidiaria en que puede incurrir el Estado, por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
- **Principio de sometimiento al imperio de la Ley**, recogido en el artículo 117.1 de la CE.
- **Principio de unidad jurisdiccional**, consagrado en el artículo 117.5 de la CE. Sólo un poder o potestad de imperio sobre un mismo territorio reclama una única jurisdicción en dicho territorio.
- **Otros principios:**
 - **Gratuidad de la Justicia: Conforme al artículo 119 de la CE se prevé que la** “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.
 - **Publicidad y oralidad de las actuaciones judiciales.** El art. 120 de la CE proclama que “las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento”.
 - **Principio de participación popular: el Jurado.** El art. 125 CE establece que los “ciudadanos podrán participar en la Administración de justicia mediante la institución del Jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos que la ley determine”.
 - **Obligación de colaboración con la Justicia.** El artículo 118 de La CE establece “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
 - **Indemnización por error judicial.** El Artículo 121 de la CE establece “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.

- Otras cuestiones:
 - **Artículo 126 de la CE.** La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
 - **Artículo 127**
 - Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
 - La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de estos.

3 El Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) viene regulado en el Título VI de la CE, concretamente en el artículo 122 que a continuación se expone.

Artículo 122

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el **Presidente del Tribunal Supremo**, que lo presidirá, y **por veinte miembros** nombrados por el Rey por un período **de cinco años**. De éstos, **doce** entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; **cuatro** a propuesta del Congreso de los Diputados, y **cuatro** a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por **mayoría de tres quintos de sus miembros**, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y **con más de quince años de ejercicio en su profesión**.

Además, el CGPJ viene regulado por la siguiente normativa:

- Ley Orgánica del Poder Judicial LO 6/2015 Título II (arts. 107 a 148).
- El Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial es de 22 de abril de 1986.

El CGPJ es el máximo órgano de Gobierno de los jueces y por tanto le excluye de toda la actividad jurisdiccional. Por tanto, no es un Tribunal ni ejerce funciones jurisdiccionales ni dicta sentencias ni hace ejecutar sentencias dictadas por otros tribunales. Es un órgano de Gobierno interno de organización y estructura administrativa del Poder Judicial.

El CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años. El Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo.

3.1 FUNCIONES

Como se ha señalado anteriormente, sus funciones principales son las de realizar la totalidad de actos administrativos referentes al ingreso, formación, promoción, o ascenso y régimen disciplinario de jueces y magistrados, así como la inspección de jueces y Tribunales.

Éstas se listan con detalle en el artículo 560 de la LOPJ. Podrían ser clasificadas en cuatro grandes tipos de funciones: funciones de nombramiento, funciones de interposición de conflictos, función de gobierno del poder judicial, y funciones de elaboración normativa, todo ello en los términos establecidos en la LOPJ. Además, ejerce otras, como por ejemplo elaborar y ejecutar su propio presupuesto y recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.

3.2 ORGANIZACIÓN

La LOPJ establece que el CGPJ se organiza y se compone de los siguientes órganos:

- El presidente.
- El Pleno.
- La Comisión Permanente.
- La Comisión Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria.
- La Comisión de Asuntos Económicos.
- La Comisión de Igualdad.
- Órganos técnicos, como la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo, correspondiéndole el tratamiento y los honores inherentes a tal condición (Artículo 585 LOPJ).

3.3 PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone:

1. Para ser elegido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
2. En la sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial, que será presidida por el Vocal de más edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas, sin que cada Vocal pueda proponer más de un nombre.
3. La elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre tres y siete días más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno; y, si en una primera votación ninguno de los candidatos resultare elegido, se procederá inmediatamente a una segunda votación exclusivamente entre los dos candidatos más votados en aquélla, resultando elegido quien obtenga mayor número de votos.
4. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el presidente del Gobierno.

5. El presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión de su cargo ante el Pleno de dicho Alto Tribunal.

Duración del mandato.

La duración del mandato del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial coincidirá con la del Consejo que lo haya elegido, pudiendo ser elegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato (artículo 587 LOPJ).

Situación administrativa.

Si procediera de la carrera judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial quedará en situación administrativa de servicios especiales. De no pertenecer a la carrera judicial, su situación administrativa será, en su caso, la que corresponda a su cuerpo de procedencia (artículo 593 LOPJ).

Funciones

Sus funciones en el Tribunal Supremo, al margen de las que le corresponden como presidente del Consejo General del Poder Judicial, están definidas en el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como las propias de los presidentes, son las siguientes:

1. Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Sala de Gobierno.
2. Fijar el orden del día de las sesiones de la Sala de Gobierno, en el que deberán incluirse los asuntos que propongan al menos dos de sus componentes.
3. Someter cuantas propuestas considere oportunas en materia de competencia de la Sala de Gobierno.
4. Autorizar con su firma los acuerdos de la Sala de Gobierno y velar por su cumplimiento.
5. Cuidar del cumplimiento de las medidas adoptadas por la Sala de Gobierno para corregir los defectos que existieren en la administración de Justicia, si estuvieren dentro de sus atribuciones, y, en otro caso, proponer al Consejo, de acuerdo con la Sala, lo que considere conveniente.
6. Despachar los informes que le pida el Consejo General del Poder Judicial.
7. Adoptar las medidas necesarias, cuando surjan situaciones que por su urgencia lo requieran, dando cuenta en la primera reunión de la Sala de Gobierno.
8. Dirigir la inspección de los Juzgados y Tribunales en los términos establecidos en esta Ley.
9. Determinar el reparto de asuntos entre las Salas del Tribunal del mismo orden jurisdiccional y entre las Secciones de éstas de acuerdo con las normas aprobadas por la Sala de Gobierno.
10. Presidir diariamente la reunión de los presidentes de Salas y Magistrados y cuidar de la composición de las Salas y Secciones conforme al art. 19 de esta Ley.

11. Ejercer todos los poderes dirigidos al buen orden del Tribunal o Audiencia respectivo, así como al cumplimiento de sus deberes por el personal de estos.
12. Comunicar al Consejo General las vacantes judiciales y las plazas vacantes de personal auxiliar del respectivo Tribunal o Audiencia.
13. Oír las quejas que les hagan los interesados en causas pleitos, adoptando las prevenciones necesarias.
14. Las demás previstas en la Ley”

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estará asistido por un director/a de Gabinete de la Presidencia, nombrado/a y cesado/a libremente por él (art. 594 LOPJ).

4 EL MINISTERIO FISCAL

El Ministerio Fiscal viene regulado en el Título VI de la CE, concretamente en el artículo 124, que a continuación se expone.

Artículo 124

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

EL Ministerio Fiscal se encuentra regulado en:

- Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Tal como se establece tanto en la Constitución como en el Estatuto Orgánico la misión del Ministerio Fiscal es *“promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”*

El Ministerio Fiscal actúa ante los tribunales de justicia, pero no está integrado en estos, sino que actúa conforme al artículo 2 de su Estatuto Orgánico *“el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”*.

De esta manera el Ministerio Fiscal no depende jerárquicamente del Consejo General del Poder Judicial sino de los órganos propios de la carrera fiscal. Por tanto, el Ministerio Fiscal no es Poder Judicial ni es Administración de Justicia, sino que goza de autonomía frente al Ejecutivo y frente a la Judicatura.

El Ministerio Fiscal actúa según los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Esto implica el deber de respetar y cumplir las órdenes que emanan de sus superiores, y en primer lugar, las que de el Fiscal General del Estado. La estructura del Ministerio Fiscal es jerárquica manifestándose en que los Fiscales Jefe de cada órgano *“ejercen la dirección de este bajo la dependencia de sus superiores jerárquicos”*

Esto es compatible con los principios de legalidad e imparcialidad. La sujeción a este principio de legalidad no es exclusiva del Ministerio Fiscal, sino que rige la actuación de todos los poderes públicos conforme al artículo 9.1 de la CE. Además, el principio de imparcialidad es el aplicado en el artículo 103.1 que se exige a toda la Administración Pública.

El hecho de, por un lado, estar sometidos a dependencia jerárquica y por otro lado sometidos a los principios de legalidad e imparcialidad queda garantizado ante la posibilidad que tienen los Fiscales de oponerse razonadamente a las órdenes e instrucciones de un superior jerárquico cuando crea que

atenta a alguno de sus principios de actuación. Para resolver este tipo de cuestiones se acude a la Junta de Fiscales.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones “por medios propios” y no por órganos comunes del Ejecutivo y de la Administración. En la cúspide de la jerarquía se encuentra el Fiscal General del Estado, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.

Cabe destacar que existen Fiscalías en los diferentes ámbitos territoriales y Fiscalías creadas en base a criterios funcionales. En la jerarquía se encuentra un Fiscal Jefe, seguido de un teniente Fiscal y los restantes Fiscales.

Son órganos del Ministerio Fiscal los siguientes (entre otros):

- El Fiscal General del Estado.
- El Consejo Fiscal.
- La Junta de Fiscales de Sala.
- La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.
- La Fiscalía del Tribunal Supremo.
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional.
- Las Fiscalías Especiales → Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
- La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de dicho Tribunal.
- Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.
- Las Fiscalías Provinciales.

Tal como se establece en el artículo 124 de la CE, el Fiscal General del Estado, será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo del poder Judicial. Recibido el informe del CGPJ el Gobierno comunicará sus propuestas al Congreso de los Diputados, a fin de que se pueda disponer de la comparecencia de la persona elegida ante la comisión correspondiente de la cámara.

El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de 4 años.

Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos:

- A petición propia.
- Por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Ley.
- En caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo.
- Por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones.
- Cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

El Fiscal General del Estado tendrá carácter de autoridad en todo el territorio español y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo. En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del presidente del Tribunal Supremo.

Las principales funciones del Fiscal General del Estado son:

- Ostentar, como órgano unipersonal, la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio nacional.
- Impartir las órdenes e instrucciones de orden interno de la institución.
- En general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal.
- Proponer al Gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos, previo informe del Consejo Fiscal, oído el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma respectiva cuando se trate de cargos en las Fiscalías de su ámbito territorial.
- Designar a cualquiera de los miembros del Ministerio Fiscal para que actúe en un asunto determinado ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal esté legitimado para intervenir.

Acudiendo a la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, capítulo II “De las funciones del Ministerio Fiscal”:

Artículo tercero

Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1, corresponde al Ministerio Fiscal:

1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.
5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.
6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.
7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.
8. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.
9. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.
10. Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.
11. Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
12. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que las leyes establezcan.
13. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.
14. Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención.
15. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.

16. Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.

Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar.

5 El Tribunal Constitucional

5.1 NATURALEZA

El Tribunal Constitucional viene regulado en el Título IX (arts. 159 -165) de la CE. Se encierra en un solo título su estructura orgánica constitucional, lo que viene a destacar la función del TC como un órgano de garantía de todo orden constitucional.

En la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional se desarrolla la organización y atribuciones de este y el régimen del personal a su servicio.

Nótese que la C.E no define al TC, sino que solamente lo describe. La ausencia de esta calificación conceptual obliga a remitirse a la LOTC. Así se recoge que es el intérprete supremo de la CE independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la CE y la Ley orgánica que lo regula. Es único en su orden, su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.

La Naturaleza del TC queda reflejada en los siguientes puntos:

- Es un órgano constitucional, establecido y regido directamente por la Constitución. Además, es independiente en sus relaciones con otros órganos y autónomo, tal como se demuestra al disponer de un título propio en la CE.
- El TC es intérprete supremo de la Constitución. La interpretación que el alto tribunal hace de los preceptos constitucionales se impone a cualquier otra interpretación de los demás poderes públicos.
- Es un órgano Jurisdiccional, aunque no se integre dentro del poder Judicial.
- Es “legislador negativo” en tanto en cuanto sus sentencias determinan la inconstitucionalidad de las normas con rango de ley y por tanto su expulsión del ordenamiento jurídico.

5.2 ORGANIZACIÓN

Artículo 159

*1. El Tribunal Constitucional se compone de **12 miembros nombrados por el Rey**; de ellos, **cuatro** a propuesta del Congreso **por mayoría de tres quintos** de sus miembros; **cuatro** a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; **dos** a propuesta del Gobierno, y **dos** a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.*

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

*3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados **por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.***

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Artículo 160

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Para el desarrollo de sus funciones el Tribunal Constitucional actúa tanto en Pleno, en sala o en sección y a cada uno de ello se les atribuye una serie de atribuciones contemplados en los artículos 161 a 163 de la CE.

5.3 ATRIBUCIONES

Las atribuciones de este Tribunal están descritas en el siguiente artículo.

Artículo 161

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

La **cuestión de inconstitucionalidad en España** es un procedimiento regulado por el art. 163. de la actual Constitución de 1978, formando parte del llamado control de la constitucionalidad. En él se comprueba, a solicitud de un juez, si la ley a aplicar en un procedimiento judicial se ajusta a la Constitución o no. Dado que la Constitución es norma principal del ordenamiento jurídico, ninguna norma jerárquicamente inferior a ella puede contradecirla o lesionarla.

Artículo 163

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

5.4 LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 162

1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

5.5 TUTELA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Artículo 53

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, **en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional**. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

6 Normativa TIC en el ámbito de la Administración de Justicia

Ley 18/2011 de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, pretende:

- Generalizar el uso de las tecnologías para los profesionales de la justicia.
- Definir los requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad para el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la seguridad en la transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales.

Tal como se establece en el preámbulo de la ley, la Administración de Justicia presenta características que las diferencia de las restantes AAPP, por la propia naturaleza que la función de la Administración Judicial tiene atribuida. Además, la relación de los ciudadanos con ellas es casi siempre a través de profesionales, cosa que no sucede en las demás Administraciones Públicas. Se consideró en su día que la aplicación de Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos no era plenamente aplicable a la Administración de Justicia y era necesaria una regulación específica. Por tanto, esta ley solo aplica a las normas procesales y no al procedimiento administrativo. En esta ley cobra especial importancia el establecimiento del Esquema Judicial de interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia (EJIS).

La ley consta de cinco títulos:

En el **Título I** se define el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación.

El **Título II**:

- Se dedica a regular el uso de medios electrónicos en la Administración de Justicia.
- El Capítulo II recoge los derechos y deberes de los profesionales del ámbito de la justicia en sus relaciones con la misma por medios electrónicos.

El **Título III** aborda el régimen jurídico de la Administración Judicial electrónica:

- En el capítulo I se define lo que son las sedes judiciales electrónicas y se establece el contenido mínimo de las mismas: A través de dichas sedes se realizarán las actuaciones que lleven a cabo ciudadanos y profesionales con la Administración de Justicia.
- En capítulo II se dedica a las formas de identificación y autenticación, tanto de ciudadanos y profesionales como de la propia Administración de Justicia.

El **Título IV** fija las condiciones para hacer posible la íntegra tramitación electrónica de los procedimientos judiciales:

- El capítulo II define y regula el **expediente judicial electrónico**, heredero digital de los «autos» que tradicionalmente han constituido el decorado de nuestros juzgados y tribunales.
- El Capítulo III de este Título trata del registro de escritos, de las comunicaciones y notificaciones electrónicas.
- El Capítulo IV contiene las previsiones relativas a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales.

El **Título V** de la Ley aborda los aspectos básicos sobre los que debe asentarse la necesaria cooperación y colegiación de esfuerzos entre las Administraciones con competencias en materia de justicia.

Se define el contenido del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, al considerarse dichas cualidades como esenciales para un eficaz y eficiente funcionamiento del sistema, estableciéndose que deberá tenerse presente y acomodarse al mismo todos los servicios, sistemas y aplicaciones utilizados en la Administración de Justicia a lo largo de su ciclo de vida. Se establecen los principios generales a los que deberán responder tanto la interoperabilidad entre las distintas aplicaciones como la seguridad de la información contenida en ellas.

6.1 Expediente judicial electrónico

Regulado en el Capítulo II de la Ley 18/2011 artículo 26.

Artículo 26. Expediente judicial electrónico.

- 1. El expediente judicial electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga.*
- 2. Se asignará un número de identificación general a aquellos documentos que puedan generar un nuevo procedimiento, que será único e inalterable a lo largo de todo el proceso, permitiendo su identificación unívoca por cualquier órgano del ámbito judicial en un entorno de intercambio de datos.*
- 3. El foliado de los expedientes judiciales electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por la oficina judicial actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente judicial electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes judiciales electrónicos.*
- 4. La remisión de expedientes se sustituirá a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente judicial electrónico, teniendo derecho a obtener copia electrónica del mismo todos aquellos que lo tengan conforme a lo dispuesto en las normas procesales.*

6.2 Esquema Judicial Interoperable y Seguridad (EJIS)

El Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad viene regulado en el Capítulo III del Título V de la Ley 18/2011. (artículos 46 -54)

A continuación, se exponen los artículos más significativos contenidos en la ley:

Artículo 47. Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

- 1. El Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad será aplicado en la Administración de Justicia para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios **electrónicos** que gestionen en el ejercicio de sus competencias.*

2. El Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad comprenderá:

a) El conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación, normalización y volcado de datos de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las distintas instituciones y Administraciones competentes para la toma de decisiones tecnológicas que aseguren la interoperabilidad.

b) La política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley y el establecimiento de los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información.

3. En su elaboración se tendrá en cuenta lo establecido en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad, así como las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones competentes en materia de justicia y los servicios electrónicos e infraestructuras ya existentes. A estos efectos utilizarán preferentemente estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, considerarán el uso de estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Artículo 46. Interoperabilidad de los sistemas de información.

1. La Administración de Justicia utilizará las tecnologías de la información aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas y de seguridad que aseguren un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántico-jurídica y organizativa entre todos los sistemas y aplicaciones que prestan servicios a la Administración de Justicia.

2. En el desarrollo de la actividad de la oficina judicial será obligatorio el uso de los servicios y consultas ofrecidos a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia de Administración de Justicia, salvo que existan razones técnicas que impidan su utilización.

Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, a los efectos de asegurar su compatibilidad con las funciones que le encomienda el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El objetivo que persigue el EJIS es facilitar al máximo las TIC en la actividad administrativa judicial, en condiciones de eficacia, eficiencia, racionalidad económica y calidad, así como establecer el marco técnico, organizativo y semántico para garantizar la interoperabilidad de los sistemas del Estado y de las CCAA, permitiendo a juzgados y tribunales operar entre sí y con el Ministerio Público.



Figura 1 Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad

6.3 INSIDE

En este apartado cabe destacar el servicio común INSIDE, desarrollado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Dicha aplicación permite ofrecer a todos los usuarios una vía de remisión de expedientes administrativos electrónicos a la Administración de Justicia cumpliendo con todas las garantías legales, permitiendo el ahorro de esfuerzos y la eliminación de duplicidades.

6.4 La Oficina Judicial.

La oficina judicial es la “organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales conforme a la Ley Orgánica 19/2003 del Poder Judicial. Es importante tener la foto en la cabeza de esta estructura pues los sistemas de gestión procesal, Lexnet, el expediente electrónico, etc. son los encargados de convertir los trámites en digital.

Actividades asumidas por la oficina judicial:

- La **jurisdiccional**, que recae en jueces y magistrados.
- La **procedimental**, que corresponde a los letrados de la Administración de Justicia y a los servicios de apoyo y procesales.
- La **administrativa**, que recae en el Ministerio de Justicia o en las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.

6.5 Sistemas de gestión procesal

Los sistemas de gestión procesal son aplicaciones que soportan la tramitación de la información relativa a los procedimientos judiciales, de forma que cualquier órgano judicial implicado en la tramitación de un determinado procedimiento, pueda acceder a la información asociada al mismo con las garantías establecidas en la Ley.

Entre las funcionalidades que ofrecen los sistemas de gestión procesal se encuentran el soporte a la estructura organizativa de la oficina judicial, lo que implica la posibilidad de configurar todo tipo y número de servicios comunes procesales.

Un ejemplo de sistema de gestión procesal es Avantius que ha propiciado la agilización de la Justicia en Aragón que mediante la implantación del Expediente Judicial Electrónico ha hecho posible realizar durante un año cerca de un millón de firmas digitales por parte de magistrados, fiscales y Letrados.

6.6 LexNET.

LexNET es un sistema de gestión de notificaciones telemáticas desde los juzgados a los profesionales de la justicia como abogados y procuradores. Regulado en el Real decreto 1065/ 2015 de 27 de noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

A continuación, se exponen los artículos más significativos sobre el funcionamiento de LexNET.

Artículo 13. Definición y características.

1. El sistema LexNET es un medio de transmisión seguro de información que mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos.

Asimismo, el sistema LexNET garantiza el contenido íntegro de las comunicaciones y la identificación del remitente y destinatario de las mismas mediante técnicas de autenticación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y en el Reglamento UE Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

2. El sistema LexNET tendrá la consideración de sistema de entrega electrónica certificada conforme al artículo 43 del Reglamento UE nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.

3. Cuando el envío proceda de una Administración u organismo público y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrá utilizarse el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, siempre que la comunicación se realice a través de los Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones.

Artículo 14. Funcionalidades del sistema LexNET.

El sistema LexNET prestará las siguientes funcionalidades:

- a) La presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los mismos se acompañen, así como su distribución y remisión al órgano u oficina judicial o fiscal encargada de su tramitación.*
- b) La gestión del traslado de copias, de modo que quede acreditado en las copias la fecha y hora en que se ha realizado efectivamente el traslado a los restantes Procuradores personados y la identidad de éstos, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.*
- c) La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales.*
- d) La expedición de resguardos electrónicos, integrables en las aplicaciones de gestión procesal, acreditativos de la correcta realización de la presentación de escritos y documentos anexos, de los traslados de copias y de la remisión y recepción de los actos de comunicación procesal y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización.*
- e) La constancia de un asiento por cada una de las transacciones electrónicas a que se refieren los números anteriores, realizadas a través del sistema, identificando cada transacción los siguientes datos: identidad del remitente y del destinatario de cada mensaje, fecha y hora de su efectiva realización proporcionada por el sistema y, en su caso, proceso judicial al que se refiere, indicando tipo de procedimiento, número y año.*

En la figura 2 se describe el funcionamiento e interacción de LexNET con el resto de los actores y de sistemas:



Figura 2 LexNET

6.7 Los planes de modernización de la Justicia.

Durante los últimos años en el ámbito judicial se han llevado a cabo diferentes planes de modernización con el fin de acabar las imágenes de montones de papeles en los despachos, de deficiencias en las comunicaciones procesales, de poca eficacia en la acción de la justicia por falta de medios técnicos.

A continuación, se exponen los planes más significativos de digitalización en la Justicia durante la última década.

6.7.1 Plan de Acción de la Justicia 2012 – 2015

El Plan cuenta con 5 líneas estratégicas cuyas actuaciones y proyectos se agrupan en programas. En el ámbito TIC cabe destacar el Programa 2: Infraestructuras tecnológicas y servicios de la actividad judicial.

Dentro del Programa 2 se recogen lo siguientes proyectos:

- Estabilización, Evolución y Coordinación del Expediente Judicial Electrónico en la Audiencia Nacional.

El objetivo del programa 3 es el de realizar una convergencia entre los sistemas y aplicaciones que prestan servicios en la Administración de Justicia, así como con otras administraciones y potenciar su interoperabilidad:

- Evolución y implantación progresiva de LexNET.
- Cooperación con otros organismos nacionales, mediante la conexión y remisión de datos entre el Sistema Integrado de Registros de Apoyo a la actividad Judicial (SIRAJ) y los sistemas de otras Administraciones.
- Cooperación con otros organismos internacionales:
 - Mejora en el acceso transfronterizo de los ciudadanos y de las empresas a los medios legales en Europa y de la interoperabilidad entre autoridades legales dentro de la Unión Europea (e-CODEX).
 - Interconexión de Registros Europeos (Proyecto europeo ECRIS).

Dentro del Programa 4 “Procedimientos de Gestión de la Administración de Justicia” se destaca:

- Desarrollo del Cuadro de Mando para Inspección y Auditoría.
- Estrategia Web en la Administración de Justicia.
- Portal de Subastas.

6.7.2 Plan 2015 para aceleración de la justicia en entornos Digitales

El objetivo del plan es conseguir una Justicia de Calidad, Ágil y al alcance de todos que se adapte a las demandas de la sociedad del Siglo XXI. Una Justicia Digital, Abierta e Innovadora.

Objetivos estratégicos:

- Maximizar la eficacia y la eficiencia de la Justicia como servicio público.
- Orientar el servicio al ciudadano y sus nuevas demandas.
- Asentar la transformación en una cultura de innovación y gestión.

Los ejes de transformación del plan son:

- Justicia Digital.
- Justicia en Red.
- Justicia Abierta.

Una justicia digital conlleva una justicia sin papeles. La ley 42/2015, de 5 de Octubre, de reforma de la Ley 1/200, de enero, de Enjuiciamiento Civil establece la “*Obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación desde el 1.1.2016*”.

La ley establece el primer emplazamiento electrónico obligatorio para personas jurídicas «1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos. Asimismo, se podrá establecer legal o reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse con ella utilizando solo medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.»

- Gestión Procesal electrónica (Audiencia Nacional y resto del territorio con Minerva).
- Notificaciones electrónicas a empresas y particulares.

Una justicia en Red que incluye:

- Remisión electrónica desde Juzgados:
- Requisitorias a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Sentencias de tráfico.
- Iteraciones y notificaciones a Fiscalías.
- Bases de interoperabilidad (cumplimiento de la ley 18/2011).

En cuanto a la relación con los ciudadanos se caracteriza por ser una justicia abierta:

- **Justicia Móvil:**
 - Sistema de avisos por SMS a personas inmersas en procesos judiciales
 - LEXNETAPP: la plataforma de intercambio seguro de información entre órganos judiciales y operadores jurídicos a través del móvil, tablet, etc. En su primer año permitió ahorrar 94 millones de €, gracias a los 46 millones de notificaciones electrónicas que se realizaron a través de la plataforma.
- **Justicia 24 Horas:**
 - Nueva sede judicial electrónica (“¿cómo va lo mío?”) 24 horas los 7 días de la semana donde cualquier persona inmersa en un procedimiento judicial podrá consultar como esta su trámite en relación con la justicia.

Por último, una justicia innovadora caracterizada por:

- Nueva estrategia de relación con el ciudadano.
- Nueva política de datos abiertos alineado con el II Plan de Acción de España para Gobierno Abierto.

- **ANDES:** Registro Civil Electrónico que permite la inscripción de nacimientos y defunciones desde el hospital, que conlleva un ahorro de 64 millones de euros al año al eliminarse 850 mil trámites presenciales.

6.7.3 Plan de Justicia 2030

El Ministro de Justicia Juan Carlos Campo avanzó por el mes de febrero de 2020 las líneas de transformación de la Justicia para los próximos 10 años. Si bien iba a ser aprobado por el Consejo de Ministros en el plazo de tres meses, la irrupción de la pandemia ha demorado su aprobación y ha sido sustituido por un plan de choque por los efectos de la pandemia COVID-19.

Dentro del Plan de Justicia 2030 se destacan tres ejes estratégicos:

1. Acceso a la Justicia. Consolidación de garantías y derechos.
2. Promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia.
3. La transformación digital, incrementando la cohesión y la coordinación territorial.

Es de nuestro interés por tanto centrarnos en el punto 2º y 3º.

Promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia.

Los objetivos que se persiguen son los de completar la implantación de la Oficina Judicial, consolidar el expediente judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal que son utilizadas en los diferentes territorios.

La transformación digital, incrementando la cohesión y la coordinación territorial.

Uno de los asuntos a resolver en el ámbito de la Justicia es la interoperabilidad de los sistemas informáticos que operan en los diferentes territorios. Como se pone de manifiesto en la nota de prensa del plan el objetivo es superar la dispersión tecnológica actual y poner en marcha proyectos conjuntos para un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.

6.8 Portal E- Justice de la Unión Europea.

Si bien existe un tema específico (Tema 5) donde se estudia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este apartado se mencionarán aspectos tecnológicos relacionados con la justicia en el ámbito de la Unión Europea.

En primer lugar, se destaca el **portal e -justice** de la Unión Europea. Dicho portal está pensado para ser una ventanilla única en el ámbito de la justicia, facilitándole la vida al ciudadano y ofreciéndole información sobre los sistemas jurídicos.

En dicho portal, se puede encontrar información dirigida a diferentes actores:

Ciudadanos:

- Facilita información para encontrar un abogado o un notario en toda la UE.
- Información sobre a qué órgano judicial acudir en cada Estado Miembro, qué leyes aplican, cuáles son las costas procesales, si se puede solicitar asistencia jurídica gratuita, etc.
- Derechos de las víctimas de la delincuencia en los procedimientos penales.
- Información sobre el derecho de familia en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la adopción, custodia de los hijos, etc.

Empresas:

- Buscar en los registros de entidades insolventes de los EEMM.
- Información sobre los registros mercantiles.
- Requerimientos de pago en la UE.
- Registros de la propiedad.
- Información sobre los requerimientos de las profesiones jurídicas en los EEMM.

Profesionales del derecho:

- Información general sobre derecho de la UE, derecho nacional de los EEMM y derecho internacional.
- Profesiones jurídicas y redes de la justicia.
- Red judicial europea en materias civil y mercantil.

Jueces y Magistrados:

- Información general sobre derecho de la UE, de los EEMM y derecho internacional.
- Red judicial europea en temas civil y mercantil.
- Información sobre uso de tecnologías como las videoconferencias.

Por tanto, nos encontramos ante un portal que recopila gran cantidad de información en relación con la justicia.

E -Sens responde a las siglas de Servicios electrónicos europeos simples e interconectados y responde a la demanda de establecer los mecanismos necesarios para interoperabilidad de los servicios públicos digitales.

En concreto **e -Sens** profundiza en servicios básicos que permiten la puesta en funcionamiento de servicios públicos transfronterizos como la identidad electrónica, la firma digital, el intercambio de documentos electrónicos, etc.

Uno de los proyectos europeos es **e -CODEX** (se emprendió en virtud del Plan de acción plurianual 2009-2013 relativo a la justicia en red europea) el objetivo de este sistema es mejorar el acceso transfronterizo de los ciudadanos y empresas a los medios legales en Europa así como mejorar la interoperabilidad entre las autoridades legales dentro de la UE.

Por tanto, **e - CODEX** es una plataforma que proporciona un entorno digital para intercambiar información legal entre países de la UE:

- Contribuir a la aplicación del marco jurídico de la UE y el plan de acción *e-Justice*.
- Lograr la interoperabilidad entre los sistemas judiciales nacionales existentes.
- Permitir a todos los estados miembros trabajar juntos hacia un sistema judicial más eficaz en Europa.
- Mejorar la eficacia y eficiencia de la tramitación del creciente número de procedimientos transfronterizos, especialmente en materia civil, penal y comercial.
- Contribuir a un entorno más seguro para los ciudadanos dentro de la UE.
- Modernización de los sistemas judiciales en Europa.
- Fomentar la colaboración y el intercambio entre los sistemas judiciales de los EEMM.

7 RESUMEN ESQUEMÁTICO

El poder Judicial viene regulado en el Título VI de la Constitución Española. Configura junto al Ejecutivo y Legislativo los 3 poderes clásicos del Estado teorizados por los pensadores liberales.

CARACTERÍSTICAS:

- Composición diferenciada respecto a otros poderes
- Función Jurisdiccional “Juzgar y hacer juzgar lo juzgado”

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

- Artículo 117 CE “*La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley*”

ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL:

1) JUZGADOS DE PAZ

Municipios donde no haya Juzgado de 1ª Instancia

2) JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN, DE LO MERCANTIL, DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DE LO PENAL, DE LO C-A, DE LO SOCIAL, DE MENORES Y DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

Al menos uno en cada partido judicial

Conocen demandas/denuncias/querellas del orden civil, penal, administrativo y social

3) AUDIENCIAS PROVINCIALES

- Provincias
- Tienen jurisdicción en el orden civil y penal
- Conocen de los asuntos atribuidos por ley ó por los recursos procedentes de las salas de 1ª instancia

4) TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

152.1CE “Culminan la organización judicial en el ámbito territorial de la CCAA” 3 Salas – 1ª Civil y Penal, 2ª C-A y 3ª Social. Resolverán los recursos provenientes de las Audiencias Provinciales y juzgados de lo C-A y Social. Tb competentes para conocer directamente de los asuntos establecidos LOPJ y leyes jurisdiccionales de cada orden.

5) AUDIENCIA NACIONAL

Procedimientos judiciales del orden penal, C-A y social de relevancia nacional.

6) TRIBUNAL SUPREMO

123CE “Órgano jurisdiccional superior en todos los órganos” NO existe órgano que pueda revisar sus actos (salvo TC en lo relativo a DDFF). Su jurisdicción se extiende por todo territorio nacional, quedando subordinados jurisdiccionalmente a él todos y cada uno de los tribunales y jueces españoles. Salas – 1ª Civil, 2ª Penal, 3ª C-A, 4ª Social + 5ª Militar

LA JUSTICIA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

- Principio de independencia de jueces y magistrados.
- Principio de inamovilidad
- Principio de responsabilidad
- Principio de sometimiento al imperio de la Ley
- Principio de unidad jurisdiccional
- Gratuidad de la Justicia
- Publicidad y oralidad de las actuaciones judiciales
- Principio de participación popular: el Jurado
- Obligación de colaboración con la Justicia.

- Indemnización por error judicial.
- Otras cuestiones:
 - **Artículo 126 de la CE.** La policía judicial.
 - **Artículo 127:**
 - Incompatibilidad de Jueces y Magistrados. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial.

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

- Regulado en el Título VI de la CE
- *El Consejo General del Poder Judicial estará integrado:*
 - **Presidente del Tribunal Supremo.** *que lo presidirá,*
 - *y **por veinte miembros** nombrados por el Rey por un período **de cinco años**.*
 - *De éstos, **doce** entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica;*
 - ***cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados.***
 - ***cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.***

EL MINISTERIO FISCAL

La C.E contempla al M.F en su art. 124, reservando a la ley el desarrollo de su régimen jurídico y de sus competencias.

- El M.F tiene por misión “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”
- El M.F actúa ante los tribunales de justicia, pero no se integra en éstos, sino que de conformidad con 2 L50/1981 “Es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en P.J, y ejerce su misión por medio de órganos propios”.

FUNCIONES 124.1CE

Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.

PRINCIPIOS 124.2CE

- Unidad de actuación y dependencia jerárquica.
- Legalidad.
- Imparcialidad.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- El Tribunal Constitucional viene regulado en el Título IX (arts. 159 -165) de la CE
- La Naturaleza del TC:
 - Es un órgano constitucional, establecido y regido directamente por la Constitución.
 - El TC es intérprete supremo de la Constitución.
 - Es un órgano Jurisdiccional, aunque no se integre dentro del poder judicial.
- *Artículo 159 CE. El Tribunal Constitucional se compone de **12 miembros nombrados por el Rey**; de ellos, **cuatro** a propuesta del Congreso **por mayoría de tres quintos** de sus miembros; **cuatro** a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; **dos** a propuesta del Gobierno, y **dos** a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.*
- *El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:*
 - *Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.*
 - *Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades.*
 - *De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.*
 - *De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.*

NORMATIVA TIC EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Ley 18/2011 de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

- El Título II: el uso de medios electrónicos en la Administración de Justicia
- El Título III aborda el régimen jurídico de la Administración judicial electrónica
- El Título IV fija las condiciones para hacer posible la íntegra tramitación electrónica de los procedimientos judiciales.
- El Título V de la Ley aborda los aspectos básicos sobre los que debe asentarse la necesaria cooperación y colegiación de esfuerzos entre las Administraciones con competencias en materia de justicia.

TECNOLOGÍAS

- Expediente judicial electrónico: Regulado en el Capítulo II de la Ley 18/2011 artículo 26.
- El Esquema Judicial de interoperabilidad y seguridad, viene regulado en el Capítulo III del Título V de la Ley 18/2011. (artículos 46 -54).
- Inside → aplicación permite ofrecer a todos los usuarios una vía de remisión de expedientes administrativos electrónicos a la Administración de Justicia.
- Sistema de Gestión Procesal: aplicaciones que soportan la tramitación de la información relativa a los procedimientos judiciales.
- Lexnet: es un sistema de gestión de notificaciones telemáticas desde los juzgados a los profesionales de la justicia como abogados y procuradores.

LOS PLANES DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

- Plan de Acción de la Justicia 2012 – 2015.
- Plan 2015 para aceleración de la justicia en entornos Digitales
 - Justicia sin Papeles.
 - Justicia en RED.
 - Justicia Móvil.
- Plan de Justicia 2030
 - Promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia.
 - La transformación digital, incrementando la cohesión y la coordinación territorial.

LA JUSTICIA EN LA UE (TIC)

- Portal e -justice de la Unión Europea: está pensado para ser una ventanilla única en el ámbito de la Justicia, facilitándole la vida al ciudadano ofreciéndole información sobre los sistemas jurídicos y mejorando el acceso a la justicia de la UE en 23 lenguas.
- E -CODEX: es una plataforma que proporciona un entorno digital para intercambiar información legal entre países de la UE.

8 GLOSARIO

- CCAA: Comunidades Autónomas.
- EEMM: Estados Miembros.
- AAPP: Administraciones Públicas.
- DDFF: Derechos Fundamentales.
- CE: Constitución Española.
- TC: Tribunal Constitucional.
- MF: Ministerio Fiscal.
- CJPJ: Consejo General del Poder Judicial.
- PJ: Poder Judicial.
- LOTC: Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
- LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial.
- EJIS: Esquema Judicial Interoperabilidad y Seguridad.

9 TEST

9.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Respecto a los miembros que integran el Tribunal Constitucional, conforme al artículo 159 de la Constitución Española.
 - a) Sus miembros serán independientes e inamovibles y su mandato es vitalicio
 - b) Sus miembros son nombrados por Consejo de Ministros y refrendando por el Congreso de los Diputados por una mayoría de tres quintos.
 - c) Los miembros del Tribunal pueden desempeñar paralelamente el ejercicio de su carrera judicial o fiscal
 - d) Además de lo estipulado en el artículo 159, los miembros del Tribunal tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

- 2) El sistema LexNET prestará las siguientes funcionalidades, Señale la FALSA
 - a) La presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los mismos se acompañen, así como su distribución y remisión al órgano u oficina judicial o fiscal encargada de su tramitación
 - b) La gestión del traslado de copias, de modo que quede acreditado en las copias la fecha y hora en que se ha realizado efectivamente el traslado a los restantes Procuradores personados y la identidad de éstos, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales
 - c) La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales.
 - d) Todo el sistema de gestión procesal que da soporte a la Oficina Judicial.

- 3) Respecto al Expediente Judicial electrónico. Señale la Verdadera.
 - a) El expediente judicial electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga.
 - b) Se asignará un número de identificación general a aquellos documentos que puedan generar un nuevo procedimiento, que no debe porque ser único e inalterable a lo largo de todo el proceso, permitiendo su identificación unívoca por cualquier órgano del ámbito judicial en un entorno de intercambio de datos.
 - c) El foliado de los expedientes judiciales electrónicos se llevará a cabo mediante una firma electrónica. Esta firma garantizará la integridad del expediente judicial electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes judiciales electrónicos.
 - d) La remisión de expedientes se sustituirá a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente judicial electrónico, no teniendo derecho a obtener copia electrónica del mismo todos aquellos que lo tengan conforme a lo dispuesto en las normas procesales.

- 4) A que sistema de Información corresponde el Registro Civil Electrónico que permite la inscripción de nacimientos y defunciones desde el hospital.
 - a) CORINTO
 - b) ANDES
 - c) SISTEMA DE INTERCONEXION DE REGISTROS (SIR)
 - d) MINERVA

- 5) Ley 18/2011 de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Indique la Falsa
- a) El Título II: el uso de medios electrónicos en la Administración de Justicia
 - b) El Título III aborda el régimen jurídico de la Administración judicial electrónica.
 - c) El Título IV fija las condiciones para aplicar el Esquema Nacional de Seguridad
 - d) Todas son correctas.
- 6) Respecto al Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Señale la Falsa.
- a) El Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad será aplicado en la Administración de Justicia para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.
 - b) En su elaboración no se tendrá en cuenta lo establecido en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad.
 - c) Viene regulado en la Ley 18/2011 de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
 - d) Regula la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos establecimiento de los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información.
- 7) ¿Cuántos miembros componen el Tribunal Constitucional?
- a) 12 miembros nombrados por el Rey.
 - b) 12 miembros nombrados por el Rey más su Presidente.
 - c) 12 miembros nombrados por el Rey más su Presidente que lo será a su vez del Tribunal Supremo.
 - d) 12 miembros incluyendo el Presidente que lo es a su vez del Tribunal Supremo.
- 8) Reuniendo el requisito de ser jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional cual de los siguientes no puede ser miembro del Tribunal Constitucional.
- a) Un funcionario público.
 - b) Un abogado.
 - c) Un profesor de universidad.
 - d) Todos pueden serlo.
- 9) ¿Qué denominación recibe el juicio en virtud del cual el juez ordinario argumenta que el fallo que ha de dictarse en el proceso depende de la validez o falta de validez de la norma aplicable al caso?
- a) Juicio de constitucionalidad.
 - b) Juicio de relevancia.
 - c) Juicio de vigencia.
 - d) Juicio de inconstitucionalidad.

10) ¿Quién tiene legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad? Indique la falsa.

- a) El Presidente del Gobierno.
- b) El Defensor del Pueblo.
- c) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
- d) El Presidente del Tribunal Supremo.

11) El Ministerio Fiscal viene regulado en el título VI de la CE, concretamente en el artículo 124. Indique la falsa.

- a) El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
- b) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios.
- c) Una ley orgánica regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
- d) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey.

9.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	d
2	d
3	a
4	b
5	c
6	b
7	a
8	d
9	b
10	d
11	c

10 BIBLIOGRAFÍA

10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Derecho político español según la constitución de 1978. II. Derecho Fundamentales y órganos del Estado. Ignacio Gutiérrez Gutiérrez ; Jorge Alguacil González-Aurioles ; Oscar Alzaga Villaamil ; María Salvador Martínez ; Fernando Reviriego Picón.
2. *Esquema Judicial de Interoperabilidad y seguridad* por Eva Ortiz
(https://www.astic.es/sites/default/files/articulosboletic/mono_3_1.pdf)
3. Página web del Ministerio de Justicia
(<https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/juan-carlos-campo-avanza>)
4. Página web del Ministerio de Justicia. Proyectos de transformación.
(<https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/justicia-espana/proyectos-transformacion>)
5. *Portal Justicia de la Unión Europea* (<https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=es>)

10.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. Página web sobre el poder Judicial (www.poderjudicial.es)
2. Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11605>)
3. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666>)
4. Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-837>)
5. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
(<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709>)
6. Constitución Española (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>)
7. Sistema INSIDE (<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside#.X6LZoINKh0s>)